業務合作合約書

本合約由下列雙方於_____年_____月_____日訂立：

甲　　方　　：　玥瓏云智囊有限公司

統 一 編 號 ：　60629326

地　　址　　：　台中市西屯區市政北七路１８６號５樓之２

乙　　方　　：　_____

身分證字號：　_____

聯 絡 方 式 ：　_____

第一條｜合作性質

一、　本合約為雙方基於業務合作目的所成立之合作關係，不構成僱傭、勞動或代理關係。

二、　乙方非甲方員工，甲方不提供底薪、勞保、勞退、特休或其他員工福利。

三、　乙方應以獨立合作人身分進行業務推廣，不得以甲方名義作出任何未經甲方事前書面授權之承諾或保證。

第二條｜合作內容與角色定位

一、　乙方主要合作角色為業務開發與客戶關係（Account），其工作內容包括但不限於：

1. 潛在客戶開發與商機引介。
2. 初步需求了解與商業溝通。
3. 既有客戶關係維繫、回購與轉介紹促進。

二、　專案是否承接、報價內容、合作條件、交付方式及時程安排，均由甲方保留最終決定權。

三、　專案管理、系統開發、交付與售後服務，均由甲方負責，非乙方義務。

第三條｜合作等級與升級機制

一、　本合作依乙方實際投入程度及業績表現，得區分為「一般合作夥伴」與「主力合作夥伴」。

二、　主力合作夥伴之資格條件、獎金結構、權利義務及合作深度，得由雙方另以書面約定調整。

三、　本條之合作等級調整，不影響本合約其他條款之效力。

第四條｜獎金計算基本原則

一、 乙方之所有獎金或分潤，均以甲方實際收款金額為唯一計算基礎。

二、 未實際收款、取消、退費、折讓、呆帳之部分，不列入獎金計算。

三、 獎金應於甲方實際收款後 三十（30）日內結算並給付。

四、 乙方得於合理範圍內請求甲方提供相關收款及獎金計算明細供查核。

第五條｜模組軟體／標準化產品獎金（階梯式）

一、 以單一結算期間（每月）之累積實收金額，適用以下獎金比例：

- 新臺幣 0 ～ 300,000 元：30%。
- 新臺幣 300,001 ～ 800,000 元：35%。
- 新臺幣 800,001 元以上：40%（上限）。

二、如為年費或續約型產品：

1. 首年度續約（即原合約或原訂服務期間屆滿後之第一期續約），乙方得依該期實收金額取得 10% 獎金。
2. 後續續約獎金比例，甲方得依營運狀況調整，惟應於生效日前至少三十（30）日公告或以書面通知乙方。

三、續約獎金僅限乙方於合作期間內所引介之客戶始得適用。

第六條｜客製化專案獎金（Account 導向）

一、 乙方成功引介並完成成交之客製化專案，得依該專案實收金額取得 10% 基本獎金。

二、 如符合下列情形之一，甲方得視乙方於該專案之實際貢獻，給予加成獎金：

1. 原客戶再次回購新專案。
2. 原客戶成功轉介紹新客戶且成交。
3. 前項加成比例原則如下：
   i. 一般回購或轉介紹：加成+2%。
   ii. 穩定回購或高品質轉介紹：加成 3%～5%。

三、 單一專案之獎金總額：

1. 不得超過該專案實收金額之 15%。
2. 且不得超過該專案毛利之 30%。

四、 是否符合加成條件及適用比例，由甲方依實際貢獻、客戶狀況及專案品質合理認定。

第六條之一｜客戶介紹獎金（非 Account）

一、 若乙方僅提供客戶引介，未實際參與後續需求洽談、專案經營或成交過程，經甲方認定該引介對案件成交具實質貢獻者，甲方得就該案件實收金額，給予乙方一次性客戶介紹獎金。

二、 前項介紹獎金之比例原則為 3%～5%，實際比例由甲方依案件性質、成交難易度及乙方貢獻程度合理認定。

三、 介紹獎金僅限於首次成交之一次性給付，不包含續約、回購或其他後續衍生專案之分潤。

第七條｜業務主管與團隊分潤（如適用）

一、 乙方達成甲方認定之業績標準，並實際協助培訓或管理其他業務人員時，得經甲方書面同意擔任業務主管角色。

二、 乙方得就其所屬業務人員實際成交並收款之案件，取得額外 2%～5% 管理分潤。

三、 前述管理分潤之適用，非屬乙方當然權利，其條件、比例及期間須另以書面約定。

四、 若乙方長期參與特定專案之業務開發與客戶經營，並對該專案之成長具實質貢獻，且該專案經甲方評估已穩定經營一段期間，並具備獨立品牌化或公司化經營之可行性時，甲方得優先與乙方協商其參與後續經營之可能性。
前述參與方式、權利義務、經營角色及相關條件，應另以書面協議約定之。

第八條｜客戶資料與禁止繞過

一、 合作期間所產生之客戶資料、報價內容及專案資訊，均屬甲方資產。

二、 乙方僅得於履行本合約目的範圍內使用前述資料，合作終止後應立即停止使用。

三、 乙方不得就其因本合作關係所引介，且甲方已實際接觸、報價或成交之客戶，私下接案、繞過甲方成交，或從事其他足以實質損害甲方商業利益之行為。

第九條｜保密義務與競業限制

一、 乙方對合作期間及終止後所知悉之甲方商業機密，負永久保密義務。

二、 合作期間內，乙方得同時為其他公司或第三方引介業務或專案，惟不得利用甲方之商業機密、內部資料、報價策略或未公開資訊，從事與甲方主要產品或服務具直接競爭關係之不正當行為，或因此實質損害甲方之商業利益。

三、 合作終止後 六個月內，乙方不得以不正當方式挖角甲方客戶或人員，或有具體損害甲方商譽之行為。

第十條｜合約期間與終止

一、　本合約有效期間為 二 年，
自 民國 一一五 年 一 月 一 日至 民國 一一六 年 十二 月 三十一 日止。

二、　任一方得提前 三十（30） 日以書面通知終止本合約。

三、　合約終止前已完成收款之案件，仍依本合約結算獎金；
若案件於合約終止前已完成實質引介（指乙方已促成正式商業洽談或報價），且甲方於終止後 六個月內 完成收款者，仍應依本合約約定比例給付獎金。

第十一條｜準據法與管轄

一、本合約以中華民國法律為準據法。

二、因本合約所生之爭議，雙方同意以臺灣 台中 地方法院為第一審管轄法院。

簽署確認

甲方代表簽章：_____　　乙方簽章：_____

公司章戳	乙方私章

中華民國____年____月____日